



NOTARIS
&
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
Yusnawati, SH

SK Menteri Kehakiman R.I.
No. C-1579 HT.03.01 - Th. 1999 Tanggal 19 Juli 1999

Kantor / Rumah :
Jl. K.H.Z. Arifin No. 203 Stabat
Telp. 061 - 8912748 Stabat - Langkat

AKTA : " AKTA PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN SMA KEBERATAN
RAHMAT INSANI BARALAN "

NOMOR : 41.-

TANGGAL : 20 Februari 2017.-

PENGHADAP : I. - Th. RAHMAT SUGILAN
II. - Ny. UMI KALSUM FULUNGAT, SH
III. - No. PUJA RAMA
IV. - Th. MAHENDIKA

PENDIDIKAN SMK KESEHATAN RACHMAD INSANI BABALAN

Nomor : 41.-

Pada hari ini, hari Senin tanggal duapuluh -----
Februari duaribu tujuhbelas (20-02-2017), Pukul : -
11.40 WIB (sebelas lewat empatpuluh Menit Waktu ---
Indonesia Barat).- -----

- Berhadapan dengan saya, **YUSNAWATI, Sarjana Hukum**,
Notaris Kabupaten Langkat yang berkedudukan di ----
Stabat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,
Notaris kenal dan akan disebut pada akhir akta ini:

I. Tuan RACHMAD SUWELEN, lahir di Medan pada -----
tanggal duabelas Februari seribu sembilanratus --
enampuluh empat (12-02-1964), Dokter, Warga -----
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten
Langkat, Kecamatan Stabat, Kelurahan Stabat Baru,
Jalan Perniagaan Nomor: 36 Stabat, pemegang Kartu
Tanda Penduduk dengan Nomor: 1205071202640001. --

II. Nyonya UMMI KALSUM PULUNGAN, dr, disebut dan --
ditulis juga **Dokter UMMI KALSUM PULUNGAN**, lahir -
di Pematang Siantar pada tanggal duapuluh delapan
Desember seribu sembilanratus enampuluh tiga ----
(28-12-1963), Dokter, Warga Negara Indonesia, ---
bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Kecamatan
Stabat, Kelurahan Stabat Baru, Jalan Perniagaan -
Nomor: 36 Stabat, pemegang Kartu Tanda Penduduk -
dengan Nomor: 1205076812630002. -----

III. Nona PUJA RADHA, lahir di Medan pada tanggal -
duapuluh dua April seribu sembilanratus Sembilan
puluh dua (22-04-1992), Mahasiswa, Warga Negara -



Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Langkat, Kecamatan Stabat, Kelurahan Stabat Baru
Jalan Perniagaan Nomor: 36 Stabat, pemegang Kart
Tanda Penduduk dengan Nomor: 1205076204920001. -

IV. Tuan MAHINDIKA, lahir di Medan pada tanggal --
duapuluh satu April seribu sembilanratus Sembila
puluh empat (21-04-1994), Mahasiswa, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten -----
Langkat, Kecamatan Stabat, Kelurahan Stabat Baru
Jalan Perniagaan Nomor: 36 Stabat, pemegang Kart
Tanda Penduduk dengan Nomor: 1205072104940005. -

- Para penghadap telah saya, Notaris kenal. -----
- Para penghadap untuk diri sendiri menerangkan --
dengan ini tidak mengurangi ketentuan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin --
dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap
sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan --
dengan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam --
akta ini (selanjutnya cukup disebut Anggaran Dasar
sebagai berikut: -----

----- - **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** - -----

----- - **Pasal 1.** - -----

1. Yayasan ini bernama Yayasan PENDIDIKAN SMK ----
KESEHATAN RACHMAD INSANI BABALAN (Selanjutnya -
dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan
Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di -
Jalan Tanjung Pura No: 59 Lingkungan VI, -----
Kelurahan Pelawi Utara, Kecamatan Babalan, ----
Kabupaten Langkat. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau -----



perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.--

----- - **MAKSUD DAN TUJUAN** - -----

----- - **Pasal 2.** - -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: ----

1.Sosial;- -----

2.Kemanusiaan; -----

----- - **KEGIATAN** - -----

----- - **Pasal 3.** - -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di ----
atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1.Di bidang social meliputi : -----

| a. Lembaga Formal dan nonformal.- -----

| b. Pendidikan.- -----

| c. Pengembangan sumber daya manusia melalui -----

| berbagai program pendidikan dan pengetahuan --
| yang didasarkan pada pemahaman antar budaya.-

| d. Menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo ---
| dan Panti Wereda.- -----

| e. Menyelenggarakan rumah sakit, poliklinik dan -
| Laboratorium.- -----

| f. Menyelenggarakan Pembinaan untuk kemajuan ----
| dibidang olah raga.- -----

| g. Penelitian dibidang Ilmu pengetahuan.- -----

| h. mengadakan kerjasama dengan badan-badan atau
| organisasi lain yang tujuan sama dan sejalan
| dengan maksud dan tujuan yayasan.- -----

| 2. Di bidang Kemanusiaan;- -----

| a. Memberikan bantuan kepada korban bencana ----





alam, banjir, tanah longsor, kebakaran dan ---
gunung meletus.-----

b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat ---
perang;-----

c. Memberikan perlindungan dan bantuan Kepada ---
Tuna Wisma, Fakir Miskin dan Gelandangan.- ---

d. Melestarikan Lingkungan Hidup.- -----

e. Mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Singgah.

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4.** -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak
ditentukan lamanya dan dianggap berdiri terhitung -
sejak tanggal pengesahan. -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 5.** -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal ---
dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan.- -----

- sebagai modal awal Yayasan, telah dipisahkan
dari kekayaan para pendirinya yaitu berupa ---
uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh
juta rupiah).- -----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat-

(1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari:-

a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;--

b. wakaf;-----

c. hibah;-----

d. hibah wasiat; dan -----

e. perolehan lain yang tidak bertentangan dengan

Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan ---

perundang-undangan yang berlaku.- -----

3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.- -----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- Pasal 6 -----

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari: -----

- a. Pembina;- -----
- b. Pengurus;- -----
- c. Pengawas;- -----

----- **P E M B I N A** -----

----- Pasal 7 -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----
| kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus
| atau Pengawas.- -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota
| Pembina.- -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota --
| Pembina, maka seorang diantaranya diangkat -----
| sebagai Ketua Pembina.- -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina ----
| adalah orang perseorangan sebagai Pendiri -----
| Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan -----
| keputusan rapat anggota Pembina dinilai -----
| mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai --
| maksud dan tujuan Yayasan.- -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau ----
| tunjangan oleh Yayasan.- -----
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak
| mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 -
| (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan --
| tersebut wajib diangkat anggota Pembina -----





berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota ---
Pengawas dan anggota Pengurus.- -----

7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara --- tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ---- tanggal pengunduran dirinya.- -----

----- Pasal 8 -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.-
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan --- sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:- --
 - a. meninggal dunia;- -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 --- ayat (7);- -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan --- perundang-undangan yang berlaku;- -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat --- Pembina;- -----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah ---- pengampunan berdasarkan suatu penetapan ---- pengadilan;- -----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;- -
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai -- anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.- ---

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama
Pembina.- -----



2. Kewenangan Pembina meliputi:- -----
- a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;-
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota -----
Pengurus dan Anggota Pengawas;- -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan
Anggaran Dasar Yayasan;- -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan -----
anggaran tahunan Yayasan; dan -----
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan ---
atau pembubaran Yayasan;- -----
 - f. pengesahan laporan tahunan; - -----
 - g. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan ----
dibubarkan.- -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, ---
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan --
kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina -----
berlaku pula baginya.- -----

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 10 -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali ---
dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu
5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai
rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap -
waktu bila dianggap perlu atas permintaan -----
tertulis dari seorang atau lebih anggota -----
Pembina, anggota Pengurus, atau anggota -----
Pengawas.- -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina -
secara langsung, atau melalui surat dengan -----



mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) --
hari sebelum rapat diadakan dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal --
rapat.- -----

3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, ---
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.- -----

4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan ----
Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau -
di tempat lain dalam wilayah hukum Republik ----
Indonesia.- -----

5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau ----
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan -
dan Rapat Pembina dapat diadakan di mana pun ---
juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan
mengikat.- -----

6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan -
jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan,
maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang --
yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang
hadir.- -----

7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili ---
oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina
berdasarkan surat kuasa.- -----

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil --
keputusan yang mengikat apabila:- -----

a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) --
dari jumlah anggota Pembina;- -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam --
ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat -



- diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;-
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;-
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.-
- 2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-
 - 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-
 - 4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-
 - 5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:-
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;-
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -



- tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ----
mengenai hal-hal lain dilakukan secara -----
terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua ---
Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan
dari yang hadir;- -----
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah -
tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara
yang dikeluarkan.- -----
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat -
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan -----
sekretaris rapat.- -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat
dibuat dengan akta notaris.- -----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa
mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua
anggota Pembinatelah diberitahu secara tertulis
dan semua anggota Pembina memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
tertulis serta menandatangani persetujuan -----
tersebut.- -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama ---
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam -
Rapat Pembina.- -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka
dia dapat mengambil keputusan yang sah dan -----
mengikat.- -----

----- **RAPAT TAHUNAN** -----



1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan ---
setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan ----
setelah tahun buku Yayasan ditutup.- -----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:- -----
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan ----
kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai
dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai --
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan --
datang;- -----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan ----
Pengurus;- -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan;- -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan ----
anggaran tahunan Yayasan.- -----
3. Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam --
Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para
anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan --
dan pengawasan yang telah dijalankan selama ----
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut -
tercermin dalam Laporan Tahunan.- -----

----- **P E N G U R U S** -----

----- Pasal 13 -----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan
kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya ---
terdiri dari:- -----
 - a. seorang Ketua;- -----
 - b. seorang Sekretaris; dan -----
 - c. seorang Bendahara.- -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---



Ketua, maka 1 (satu) orang di antaranya diangkat sebagai Ketua Umum.- -----

3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---
Sekretaris, maka 1 (satu) orang di antaranya ---
diangkat sebagai Sekretaris Umum.- -----

4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang ---
Bendahara, maka 1 (satu) orang di antaranya ----
diangkat sebagai Bendahara Umum.- -----

----- Pasal 14 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus ---
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan -
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah --
dalam melakukan pengurusan Yayasan yang -----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, -
atau negara berdasarkan putusan pengadilan, ----
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung ----
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum
tetap.- -----

2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat ---
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan --
dapat diangkat kembali.- -----

3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau -----
honorarium apabila Pengurus Yayasan:- -----
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi -
dengan Pendiri Pembina dan Pengawas; dan ----
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara ----
langsung dan penuh.- -----

4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam --
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari --
sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus -----

menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan
itu.- -----

5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka --
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) -
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, -----
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk -----
mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara --
Yayasan diurus oleh Pengawas.- -----

6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya, dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ----
Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari -----
sebelum tanggal pengunduran dirinya.- -----

7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan,
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga -
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan --
penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib ---
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis -----
kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia dan instansi terkait.- -----

8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina,
Pengawas atau Pelaksana Kegiatan.- -----

----- Pasal 15 -----

- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:- -----

1. meninggal dunia;- -----
2. mengundurkan diri;- -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan
putusan pengadilan yang diancam dengan -----
hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) ----
tahun;- -----



4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat

Pembina; (5) masa jabatan berakhir.- -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- Pasal 16 -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas -----

kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan -----

rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk -----

disahkan Pembina.- -----

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang -----

segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.- -----

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad ba -----

dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya

dengan mengindahkan peraturan perundang-undang

yang berlaku.- -----

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan -----

luar pengadilan tentang segala hal dan -----

dalam segala kejadian, dengan pembatasan terha

hal-hal sebagai berikut:- -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----

Yayasan (tidak termasuk mengambil uang -----

Yayasan di Bank).- -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan -----

penyertaan dalam berbagai bentuk usaha bai

di dalam maupun di luar negeri.- -----

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta -----

tetap;- -----

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ -----

memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan -----





kekayaan Yayasan serta menggunakan / -----
membebani kekayaan Yayasan;- -----
f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus
dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian -----
tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud
dan tujuan Yayasan.- -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat
(5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat --
persetujuan dari Pembina.- -----

----- Pasal 17 -----

- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam -
hal:- -----

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;- ---
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan
pihak lain;- -----
3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus
dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian -----
tersebut tidak ada hubungannya bagi -----
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.- -----

----- Pasal 18 -----

1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang ---
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak ---
untuk dan atas nama pengurus serta mewakili ----
Yayasan.- -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal -----



tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---
ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama
dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris -
Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab -
apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya -----
bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya -
berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus
serta mewakili Yayasan.- -----

3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala -
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua -
Umum berlaku juga baginya.- -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris,
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan --
kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.- --
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan -----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara,
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan --
kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.- ---
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota ----
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat -
Pembina.- -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak -----
mengangkat seorang atau lebih wakil atau -----
kuasanya berdasarkan surat kuasa.- -----

----- PELAKSANA KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan
Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan



Rapat Pengurus.- -----

Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu --- melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah ----- dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, --- atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, -- dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung ---- sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.- -----

2. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh ----- Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus -- untuk jangka waktu dan dapat diangkat ----- mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk ----- memberhentikan sewaktu-waktu.- -----
3. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab - kepada Pengurus.- -----
5. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, ---- upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.- -----

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara - Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila --- kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus --- bertentangan dengan Yayasan, maka anggota ----- Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta --- mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta --- mewakili Yayasan.- -----

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang ---
bertentangan dengan kepentingan seluruh -----
Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.-

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- Pasal 21 -----

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari --
satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau -
Pembina.- -----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus
yang berhak mewakili Pengurus.- -----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada ----
setiap anggota pengurus secara langsung, atau --
melalui surat dengan mendapat tanda terima, ----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat ----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -
panggilan dan tanggal rapat.- -----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.- -----
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan ----
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.- -----
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain ---
dalam wilayah Republik Indonesia dengan -----
persetujuan Pembina.- -----

----- Pasal 22 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.- -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau ----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin
oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh
dan dari Pengurus yang hadir.- -----





3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus -----
berdasarkan surat kuasa.- -----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila:- -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) -----
jumlah Pengurus.- -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam -----
ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat -----
diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.- -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam -----
ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling -----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan -----
tanggal panggilan dan tanggal rapat;-----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling -----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 -----
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat -----
Pengurus pertama.- -----
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri ---
lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

----- Pasal 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.- -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil -----
berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per -----
dua) jumlah suara yang sah.- -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama ---



- banyaknya, maka usul ditolak.- -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat --
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari ---
yang hadir.- -----
5. Suara abstan dan suara yang tidak sah tidak ----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ----
dikeluarkan.- -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat
yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 -----
(satu) orang anggota pengurus lainnya yang -----
ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.- -
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) --
tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat ---
dibuat dengan akta notaris.- -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan -----
ketentuan semua anggota Pengurus telah -----
diberitahu secara tertulis dan semua anggota ---
Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul --
yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut.- -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama ---
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam -
Rapat Pengurus.- -----

----- P E N G A W A S -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas ---
melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada
Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.---
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih
anggota Pengawas.- -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang --
Pengawas, maka 1 (satu) orang di antaranya dapat
diangkat sebagai Ketua Pengawas.- -----

----- Pasal 25 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas ---
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah --
dalam melakukan pengawasan Yayasan yang -----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat --
atau negara berdasarkan putusan pengadilan, ----
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung ---
sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum
tetap.- -----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat ---
Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan --
dapat diangkat kembali.- -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam --
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari --
sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus ----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan
itu.- -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka --
dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) --
hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, ----
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk ----





mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara --
Yayasan diurus oleh Pengurus.- -----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya, dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ----
Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan,
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga -
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan --
penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib ----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis -----
kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia -
Republik Indonesia dan instansi terkait.- -----

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina,
Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.- -----

----- Pasal 26 -----

- Jabatan Pengawas berakhir apabila:- -----

1. meninggal dunia; -----

2. mengundurkan diri; -----

3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan
putusan pengadilan yang diancam dengan ----
hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) ----
tahun;- -----

4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat ---
Pembina;- -----

5. masa jabatan berakhir.- -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS** -----

----- Pasal 27 -----

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh ----



- tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan -----
untuk kepentingan Yayasan.- -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Pengawas.- -----
3. Pengawas berwenang:- -----
- a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain
yang dipergunakan Yayasan;- -----
 - b. memeriksa dokumen;- -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan
uang kas; atau -----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah -----
dijalankan oleh Pengurus; -----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus;- -----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1
(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila -----
Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan
Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang- -----
undangan yang berlaku.- -----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan
secara tertulis kepada yang bersangkutan -----
disertai alasannya.- -----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung -----
sejak tanggal pemberhentian sementara itu, -----
Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara -----
tertulis kepada Pembina.- -----
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung -----
sejak tanggal laporan diterima oleh -----
Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), -----
maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus -----



- yang bersangkutan untuk diberi kesempatan -----
membela diri.- -----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung -----
sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan -----
keputusan Rapat Pembina wajib:-----
- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; -----
atau -----
- b. memberhentikan anggota Pengurus yang -----
bersangkutan.- -----
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat -----
(8), maka pemberhentian sementara jabatannya -----
semula.-----
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan -----
sementara, maka untuk sementara Pengawas -----
diwajibkan mengurus Yayasan.-----

----- RAPAT PENGAWAS -----

----- Pasal 28 -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila -----
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari -----
seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.-----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas -----
yang berhak mewakili Pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada -----
setiap Pengawas secara langsung, atau melalui -----
surat dengan mendapat tanda terima, paling -----
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan -----
dan tanggal rapat.- -----